

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
-Provincia di Napoli-

STATUTO DI AUTONOMIA

--Approvato con delibera consiliare n. 86 del 17.12.2001, giuridicamente efficace;

--Modificato con delibera consiliare n. 48 del 31.07.2006, giuridicamente efficace, limitatamente al testo dell'articolo 9, titolo I, capo I.

--Modificato con delibera consiliare n. 2 del 20.1.2012, giuridicamente efficace, limitatamente al testo degli articolo 77, 78 e 79, titolo VI, capo IV.

--Integrato con delibera consiliare n.9 del 30.3.2017, giuridicamente efficace, limitatamente al testo dell'articolo 1, titolo I capo 2..

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO PRIMO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1

IL COMUNE

- 1 - Il Comune di Frattamaggiore è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto, che ne determinano le funzioni.
- 2 - Il Comune si fregia del titolo di "Città", concesso con Decreto Reale del 5.6.1902, alla quale viene aggiunto "Città benedettina-Città della canapa".
- 3 - Esso realizza l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità, come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.
- 4 - Il Comune di Frattamaggiore uniforma la propria attività amministrativa alle esigenze della più ampia partecipazione e del decentramento, riconoscendo il diritto dei cittadini, di Enti ed Associazioni che rappresentano istanze di interesse sociali, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformità al presente Statuto.
- 5 - Il Comune garantisce, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento comunale, la più ampia informazione sull'attività amministrativa, come presupposto della partecipazione dei cittadini.
- 6 - Il Comune di Frattamaggiore promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro dei principi costituzionali.

ARTICOLO 2

PRINCIPIO DI AUTONOMIA

- 1 - Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali del Comune, in particolare:
 - a)-specifica le attribuzioni degli Organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;
 - b)-stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme del decentramento e di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia di Napoli, gli istituti della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
- 2 - La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dello Statuto, oltre che dei principi fissati dalla legge.

ARTICOLO 3

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

- 1 - Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.
- 2 – Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
- 3 – Gli oneri, in qualunque forma imposta ai privati, debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

ARTICOLO 4

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

- 1 – È dovere di tutti gli Organi comunali e di coloro che svolgono compiti di pubblico interesse tutelare e promuovere l'eguaglianza dei cittadini.
- 2 – Nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, gli stranieri che risiedono nel territorio comunale sono equiparati ai cittadini residenti.

ARTICOLO 5

AZIONI POSITIVE

- 1 – Il Comune adotta azioni positive per tutelare i soggetti svantaggiati.
- 2 - Previene le discriminazioni di tipo sessuale e adotta misure per porvi rimedio.
- 3 – Promuove l'uso di nuove forme di organizzazione del lavoro ed ispira la propria azione al principio della parità di opportunità tra uomo e donna.

ARTICOLO 6

PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

- L'Amministrazione è distinta dagli Organi di governo. Questi ne determinano gli obiettivi e ne accertano il raggiungimento.

ARTICOLO 7

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- Il Comune promuove la cooperazioni con le altre Istituzioni pubbliche, in particolare con gli Enti Locali della Regione Campania, nella programmazione e nell'attuazione di politiche comuni nell'interesse della collettività locale.

ARTICOLO 8

PRINCIPIO DI PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

--Il Comune ispira la propria azione ai principi della programmazione e della partecipazione, valorizzando l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali, in particolare delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 9

LO STEMMA, LA BANDIERA ED IL GONFALONE

. Esso è affiancato dalle bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e del Comune di Frattamaggiore.

1--Il Comune di Frattamaggiore ha diritto di fregiarsi del suo stemma, della sua bandiera e del suo gonfalone.

2--Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con R.D. 5.VI.1902, registrato alla Corte dei Conti il 23.VI.1902, Reg. 4, Foglio 12.

3--La bandiera del Comune di Frattamaggiore è araldicamente così composta: Cornice esterna blu presidenziale, quattro triangoli di colore amaranto, un rombo centrale di colore bianco con al centro la scritta Città di Frattamaggiore ed il classico cinghiale con le tre "tau". All'interno del rombo centrale quattro strisce gialle di pari dimensioni".

4--All'esterno della sede del Comune sono sempre esposte, rispettivamente, partendo da destra, le bandiere dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e del Comune di Frattamaggiore.

5--Il gonfalone viene esibito, con ai lati due Vigili Urbani in alta uniforme, nelle cerimonie ufficiali, nelle altre ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in manifestazioni locali o extracomunali.

6--Il gonfalone cittadino è posto nell'aula nella quale si riunisce il Consiglio comunale

ARTICOLO 10

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1 - Il Comune di Frattamaggiore comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Le modificazioni alle circoscrizioni territoriali sono apportate ai sensi delle normative vigenti, previa audizione della popolazione del Comune.

3 - Il Palazzo civico, Sede degli Organi Istituzionali del Comune, è ubicato nella Piazza Umberto I.

4 - Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

ARTICOLO 11

ALBO PRETORIO

1 - Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale, delle determine dirigenziali, dei manifesti, avvisi pubblici, pubblicazioni di matrimonio e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integrità e facilità di lettura.

CAPO SECONDO

ARTICOLO 12

FUNZIONI DEL COMUNE

- 1 - Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
- 2 - Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione, alla Provincia.
- 3 - Il Comune concorre, nei modi previsti dalla legge, a definire gli obiettivi della programmazione statale, regionale e provinciale. Attua forme di cooperazione fra Enti per l'esercizio in ambiti territoriali, adeguati alle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione dell'adeguatezza organizzativa.

ARTICOLO 13

I PRINCIPI E I MODI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1 - Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari nell'interesse del pubblico.

2 - Per ciascuno di essi, il Comune promuove l'adozione di apposite carte dei servizi. Queste si ispirano ai principi di continuità, trasparenza, eguaglianza ed efficienza, nonché dell'utilizzo equilibrato delle risorse naturali. Le carte stabiliscono indicatori di qualità, generali e specifici, non inferiori a quelli stabiliti in sede nazionale e, comunque, tali da indurre ad un miglioramento delle prestazioni erogate.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI E DELIBERAZIONI

ARTICOLO 14

ORGANI DEL COMUNE

- 1 - Sono Organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
- 2 - Essi esercitano le rispettive attribuzioni, ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 15

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1 - Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo maggiorazioni speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto, fatte salve, altresì, le disposizioni di legge per la seconda convocazione.
- 2 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Generale unitamente al Funzionario preposto, secondo le modalità e termini stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
- 3 - Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
-In tale ipotesi è sostituito dal suo Vicario, se in sede, oppure da un componente del Collegio nominato dal Presidente.
- 4 - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

ARTICOLO 16

ELEZIONE AUTONOMA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Il Consiglio comunale viene eletto con sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO COMUNALE: ATTRIBUZIONI

- 1 - Il Consiglio rappresenta l'intera comunità ed è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che viene esercitato nei confronti degli altri Organi del Comune, con i mezzi e i modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 2 - Il Consiglio adotta gli atti fondamentali del Comune, di cui alle leggi statali e regionali.
- 3 - Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate, in via di urgenza, dalla Giunta comunale, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi all'adozione, a pena di decadenza.
- 4 - Il Consiglio comunale approva il proprio Regolamento interno e le eventuali modifiche maggioranza assoluta.
- 5 - Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6 - Il complesso delle competenze demandate dalla legge e dalle attribuzioni, è svolto dal Consiglio comunale, in conformità ai principi, modalità e procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
- 7 - Nell'adozione degli atti deliberativi, il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, in armonia con quella provinciale regionale e statale.
- 8 - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi, le finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 9 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudiziali per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 18

PRESIDENZA ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 - Il Consiglio comunale elegge a scrutinio segreto al suo interno il Presidente, nella prima seduta dopo l'elezione, ovvero qualora nel corso della consiliatura la carica si renda vacante, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
 - Se dopo due votazioni consecutive nessun Consigliere risulta eletto con la suddetta maggioranza, si passa alla terza votazione, nella quale viene eletto colui che abbia riportato almeno diciotto voti. In mancanza si effettuano successive votazioni nelle quali è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
 - L'elezione del Vice Presidente del Consiglio è tenuta nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti, subito dopo quella del Presidente, cui spetta il compito di presiedere l'adunanza consiliare.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I: ORGANI ISTITUZIONALI E DELIBERAZIONI

ART. 14	- ORGANI DEL COMUNE.....	pag.	6
ART. 15	- DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	pag.	6
ART. 16	- ELEZIONE AUTONOMA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	pag.	6
ART. 17	- CONSIGLIO COMUNALE: ATTRIBUZIONI.....	pag.	7
ART. 18	- PRESIDENZA ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	pag.	7
ART. 19	- PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI.....	pag.	8
ART. 20	- CONSIGLIERI COMUNALI.....	pag.	9
ART. 21	- IL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO.....	pag.	9
ART. 22	- IL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE.....	pag.	10
ART. 23	- COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	pag.	10
ART. 24	- COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE TEMPORANEE E SPECIALI.....	pag.	11
ART. 25	- LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DEL COMUNE	pag.	11

CAPO II: IL SINDACO

ART. 26	- IL SINDACO.....	pag.	11
ART. 27	- COMPETENZE DEL SINDACO.....	pag.	12
ART. 28	- IL VICE SINDACO.....	pag.	13
ART. 29	- DELEGHE ED INCARICHI.....	pag.	13
ART. 30	- CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO.....	pag.	14

CAPO III: LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31	- LA GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE.....	pag.	14
ART. 32	- FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.....	pag.	15
ART. 33	- COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	pag.	16
ART. 34	- REVOCA E DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI.....	pag.	16

CAPO IV: NORME COMUNI

ART. 35	- MOZIONE DI SFIDUCIA.....	pag.	16
ART. 36	- CONFERENZA DEI DIRIGENTI E CONFERENZA DI ATTUAZIONE PROGRAMMI.....	pag.	17
ART. 37	- DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE: OBBLIGHI DI ASTENSIONE.....	pag.	17
ART. 38	- PUBBLICITÀ DELLE SPESE GENERALI.....	pag.	18

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

ART. 39	- PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI.....	pag.	18
---------	--	------	----

CAPO II: LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 40	- IL SEGRETARIO GENERALE: FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI.....	pag.	19
ART. 41	- IL VICE SEGRETARIO GENERALE.....	pag.	20

CAPO III: LA DIREZIONE GENERALE

ART. 42	- IL DIRETTORE GENERALE.....	pag.	20
---------	------------------------------	------	----

CAPO IV: GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 43	- PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE.....	pag.	21
ART. 44	- L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	pag.	22
ART. 45	- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	pag.	22
ART. 46	- INDIRIZZI DI GESTIONE.....	pag.	23

TITOLO IV

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I: SERVIZI

ART. 47	- I SERVIZI.....	pag.	23
ART. 48	- GESTIONE IN ECONOMIA E CONCESSIONE A TERZI.....	pag.	24
ART. 49	- AZIENDE SPECIALI.....	pag.	24
ART. 50	- L'ISTITUZIONE.....	pag.	25

CAPO II: FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 51	- ACCORDI DI PROGRAMMA.....	pag.	26
ART. 52	- CONVENZIONI E CONSORZI FACOLTATIVI.....	pag.	26

CAPO III: CONTRATTI

ART. 53	- L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE.....	pag.	27
---------	--------------------------------	------	----

CAPO IV: ATTIVITÀ PATRIMONIALE

ART. 54	- DEMANIO E PATRIMONIO.....	pag.	27
---------	-----------------------------	------	----

CAPO V: ORDINAMENTO FINANZIARIO - REVISIONE CONTABILE - CONTRATTI

ART. 55	- AUTONOMIA FINANZIARIA.....	pag.	28
ART. 56	- REVISIONE DEI CONTI.....	pag.	29
ART. 57	- DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI.....	pag.	29
ART. 58	- CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ.....	pag.	30

TITOLO V

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - ORGANI

CAPO I: DECENTRAMENTO TERRITORIALE

ART. 59	- LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO.....	pag.	30
ART. 60	- ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE.....	pag.	31
ART. 61	-COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.....	pag.	31
ART. 62	-FUNZIONI PROPRIE.....	pag.	32
ART. 63	- FUNZIONI DELEGATE.....	pag.	32
ART. 64	- ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	pag.	33

TITOLO VI

ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: IL DIFENSORE CIVICO

ART. 65	- ISTITUZIONI E COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO.....	pag.	33
ART. 66	- ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.....	pag.	34
ART. 67	- INELEGGIBILITÀ A DIFENSORE CIVICO.....	pag.	34
ART. 68	- CESSAZIONE DALLA CARICA.....	pag.	34
ART. 69	- ASPETTI ORGANIZZATIVI.....	pag.	35

CAPO II: DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 70	- PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	pag.	35
ART. 71	- DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI: LA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.....	pag.	36
ART. 72	- IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE.....	pag.	36
ART. 73	- L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.....	pag.	37
ART. 74	- LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI COMUNALI.....	pag.	37

CAPO III: INIZIATIVA POPOLARE

ART. 75	- ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	pag.	38
ART. 76	- PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE.....	pag.	38

CAPO IV: REFERENDUM

ART. 77	- OGGETTO DEL REFERENDUM.....	pag.	38
ART. 78	- DISCIPLINA DEL REFERENDUM.....	pag.	39
ART. 79	- RISULTATO DEL REFERENDUM.....	pag.	39

CAPO V: CONSULTAZIONI

ART. 80	- PROCEDIMENTO.....	pag.	40
ART. 81	- VALORE GIURIDICO.....	pag.	40
ART. 82	- SONDAGGI DI OPINIONE.....	pag.	40
ART. 83	- DISCIPLINA.....	pag.	41

CAPO VI: ASSOCIAZIONI

ART. 84	- LE FORME ASSOCIATIVE.....	pag.	41
ART. 85	- ASSOCIAZIONI GIOVANILI.....	pag.	41

CAPO VII: LA TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI E INTERESSI

ART. 86	- AZIONE SOSTITUTIVA.....	pag.	42
ART. 87	- AZIONE A TUTELA DELL'AMBIENTE.....	pag.	42
ART. 88	- PRINCIPI.....	pag.	42
ART. 89	- ANNULLAMENTO E REVOCA DI ATTI.....	pag.	43

TITOLO VII

CAPO I: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 90	- REGOLAMENTI.....	pag.	43
ART. 91	- REVISIONE DELLO STATUTO: MODALITÀ.....	pag.	43

CAPO II: OPERATIVITÀ DELLO STATUTO

ART. 92	- ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.....	pag.	44
ART. 93	- ABROGAZIONE.....	pag.	44